

# INFORME TÉCNICO-JURÍDICO

## Análisis del Marco Legal Digital y Ciberseguridad en Costa Rica

### 1. Fundamentación Constitucional y Autodeterminación Informativa

En el ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica, el derecho a la protección de datos no es de carácter puramente legal, sino que goza de una sólida tutela de rango constitucional. Su pilar fundamental se encuentra en el **Artículo 24 de la Constitución Política**, el cual consagra el umbral general de protección a la intimidad:

*«Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República.»*

La evolución jurisprudencial de la Sala Constitucional ha resultado determinante para precisar el alcance de esta garantía:

- **Resolución N.º 5802-1999:** Subrayó el carácter preventivo del derecho a la intimidad para evitar tratos discriminatorios fundados en datos sensibles (como raza, religión o estado de salud).
- **Resolución N.º 4847-1999:** Conceptualizó formalmente la **autodeterminación informativa** como un derecho activo y autónomo. Bajo este criterio, el titular no solo recibe protección pasiva, sino que ejerce el dominio directo sobre la circulación y uso de su información personal.

De acuerdo con el bloque de constitucionalidad, todo tratamiento de datos debe apegarse estrictamente a los siguientes principios rectores:

1. **Transparencia:** Claridad absoluta sobre la naturaleza, dimensión y fines del procesamiento.
2. **Correspondencia:** Coherencia irrestricta entre los fines informados y el uso efectivo de los datos.
3. **Exactitud y Veracidad:** La información debe responder a la realidad del titular, estar actualizada y permitir su identificación exacta.
4. **Prohibición de Procesamiento de Datos Sensibles:** Veto general sobre datos de la esfera íntima, salvo autorización expresa.
5. **Finalidad:** Uso circunscrito exclusivamente al objetivo legítimo que justificó su recolección.
6. **Destrucción de Datos:** Obligación de suprimir la información una vez cumplido el fin perseguido.

## 2. Régimen de Protección de Datos Personales (Ley N.º 8968 y Reglamento)

La **Ley N.º 8968** (*Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*) y su Reglamento regulan los parámetros operativos mínimos obligatorios para cualquier entidad pública o privada que trate datos personales.

### 2.1. Conceptos Técnicos Fundamentales

- **Datos Personales:** Toda información referida a una persona física identificada o identificable.
- **Datos Sensibles:** Información relativa al origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, salud, vida sexual o datos biométricos.
- **Responsable de la Base de Datos:** Persona física o jurídica con capacidad de decisión sobre la finalidad, contenido y tratamiento de los datos.
- **Encargado del Tratamiento:** Tercero que procesa datos personales por cuenta del responsable en virtud de una relación contractual.

### 2.2. Estándares para el Consentimiento del Titular

El tratamiento de datos es ilícito si no cuenta con el consentimiento del titular, el cual debe satisfacer tres condiciones concurrentes:

1. **Informado:** Notificación previa sobre los fines perseguidos y los derechos inherentes.
2. **Expreso:** Manifiesto mediante una acción afirmativa clara (se prohíbe el consentimiento tácito o por silencio).
3. **Libre:** Otorgado sin coacción ni presiones indebidas.

**Nota de Cumplimiento:** Para el tratamiento de **datos sensibles**, el ordenamiento exige imperativamente que el consentimiento sea otorgado **por escrito**.

### 2.3. Flujos Operativos para el Ejercicio de Derechos ARCO

En apego al Decreto Ejecutivo N.º 37554-JP, las organizaciones deben adecuar sus procedimientos internos para atender las peticiones de los titulares dentro de los plazos reglamentarios:

| Derecho ARCO | Plazo Obligatorio de Respuesta |
|--------------|--------------------------------|
| Acceso       | Cinco (5) días hábiles         |

| Derecho ARCO            | Plazo Obligatorio de Respuesta                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rectificación           | Cinco (5) días hábiles                                              |
| Cancelación / Supresión | Cinco (5) días hábiles                                              |
| Oposición               | Plazo determinado por la PRODHAB durante la tramitación del reclamo |

### 3. Propiedad Intelectual y Protección de Software (Ley N.º 6683)

En la legislación costarricense, los programas de cómputo se protegen mediante el régimen de **Derechos de Autor y Conexos** (Ley N.º 6683). El **Artículo 4, inciso ñ)** asimila el software a la categoría de obra literaria, extendiendo dicha tutela al conjunto de instrucciones, versiones sucesivas, desarrollos derivados, así como a la documentación técnica y manuales de usuario.

#### 3.1. Régimen de Titularidad

- **Derechos Morales (Arts. 13-14):** Tienen carácter inalienable y perpetuo. Facultan al autor para ostentar la autoría y oponerse a modificaciones que atenten contra su reputación.
- **Derechos Patrimoniales (Art. 16):** Atribuyen la facultad exclusiva de explotación económica (reproducción, transformación, adaptación y distribución).
- **Creaciones en el Ámbito Laboral (Art. 40):** Tratándose de programas desarrollados por trabajadores asalariados en el marco de sus funciones, la titularidad patrimonial corresponde al **empleador**, salvo estipulación contractual en contrario.

#### 3.2. Plazos de Protección y Restricciones de Copia

- **Plazo de Protección:** Los derechos patrimoniales se mantienen vigentes durante toda la vida del autor y **70 años** posteriores a su fallecimiento (Art. 58).
- **Exclusión de la Excepción de Copia Privada (Art. 74):** Aunque la ley consiente la reproducción de un ejemplar de obras didácticas para uso personal sin fines lucrativos, **esta excepción no aplica al software**. Toda reproducción o copia de un programa informático requiere autorización expresa del titular de los derechos.

## 4. Declaración sobre Otras Normativas

En estricta observancia del marco normativo revisado en la documentación de soporte:

- **Ley N.º 9048 (Delitos Informáticos):** No se dispone de detalles técnicos sobre su clausulado en el expediente de origen.
- **Ley N.º 7975 (Información No Divulgada):** No consta información sobre esta ley en los antecedentes suministrados.
- **Estrategia Nacional de Ciberseguridad (MICITT):** No existen datos sobre sus pilares o contenido dentro del material evaluado.

## 5. Cuadro Comparativo de Normativas Digitales

| Normativa           | Objeto de Protección                                         | Consentimiento / Autorización                                         | Autoridad de Control                             | Plazo de Protección / Conservación                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ley N.º 8968</b> | Datos personales de los habitantes.                          | Informado, expreso y libre (Escrito para datos sensibles).            | PRODHAB                                          | Máximo 10 años en bases de datos inscritas.        |
| <b>Ley N.º 6683</b> | Software, documentación técnica y manuales (Art. 4, inc. ñ). | Autorización expresa del titular para cualquier forma de explotación. | Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos | Vida del autor + 70 años (Derechos patrimoniales). |

## 6. Institucionalidad y Fiscalización: PRODHAB

La **Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)** ejerce la supervisión del mercado como un órgano de desconcentración máxima con independencia técnica. Su actuación determina en gran medida los perfiles de riesgo legal para el sector privado.

### 6.1. Casuística Recurrente y Sectores con Mayor Exposición

De acuerdo con las estadísticas operativas de la agencia (sobre más de 1,489 reclamos tramitados), las industrias con mayor concentración de expedientes son:

1. **Sector Bancario y Financiero:** 302 reclamos

2. **Sector Comercial:** 262 reclamos
3. **Gestión de Cobranzas:** 253 reclamos

Los motivos más frecuentes de reclamación corresponden a solicitudes de **eliminación/supresión de datos** (601 casos) e **inexistencia de consentimiento informado** (256 casos).

## 6.2. Régimen Sancionatorio Administrativo (2026)

Con el salario base judicial fijado en **₡462.200** para el periodo 2026, la exposición económica derivada de eventuales infracciones se desglosa según la siguiente escala:

| Gravedad de la Infracción | Rango en Salarios Base | Monto Máximo (₡ CRC) | Monto Máx. Aprox. (USD) |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Falta Leve                | 1 a 5 salarios base    | ₡2.311.000           | ~\$4.250                |
| Falta Grave               | 5 a 15 salarios base   | ₡6.933.000           | ~\$12.750               |
| Falta Muy Grave           | 15 a 30 salarios base  | ₡13.866.000          | ~\$25.500               |

## 7. Lista de Verificación de Cumplimiento Corporativo (Checklist)

Para garantizar el apego preventivo al marco normativo vigente, las organizaciones deben verificar la ejecución de los siguientes controles:

**[ ] Inscripción de Bases de Datos:** Registrar ante la PRODHAB aquellas bases destinadas a distribución, comercialización o difusión (Canon anual: USD 200). Exentas las de uso exclusivamente interno o bajo supervisión de SUGEF.

**[ ] Implementación de Protocolo ARCO:** Disponer de flujos técnicos y operativos para brindar respuesta formal en un plazo máximo de 5 días hábiles.

**[ ] Gestión de Datos Sensibles:** Contar con mecanismos de recolección de consentimiento firmado por escrito para expedientes médicos, laborales o datos biométricos.

**[ ] Depósito Legal de Software y Publicaciones (Ley N.º 6683, Art. 106):** Efectuar el depósito de un ejemplar de toda obra reproducida por medios impresos, magnéticos o electrónicos en las

bibliotecas nacionales y universitarias designadas, dentro de los 8 días posteriores a su publicación.

**[ ] Auditoría de Transferencias Internacionales:** Asegurar que las transferencias transfronterizas se realicen hacia países o receptores con niveles adecuados de protección reconocidos por la PRODHAB.

**[ ] Política de Depuración de Datos:** Programar procesos automatizados de borrado o anonimización para bases inscritas al cumplir el límite de 10 años de conservación, salvo exigencia legal diversa.